

1078019-09.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré nada trouxe aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1078019-09.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1078019-09.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Manoel Gomes da Silva Filho

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Vistos.

O autor figura como proprietário do veículo de placas ESB 2056, que foi objeto de apreensão em 2014. O autor sustenta que não tem a posse do veículo desde 20 de agosto de 2014, o que afastaria a ocorrência do fato gerador para lançamento de IPVA's incidentes sobre o veículo.

A tutela antecipada foi deferida.

A ação deve ser julgada procedente.

A parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que já não se encontra mais na posse do veículo, já que foi completamente despojada da posse do bem desde a sua apreensão em 10 de julho de 2014, havendo ofício expedido pelo Detran que comprova que o veículo foi apreendido na referida data (fl. 115).

Sendo assim, deve ter aplicação a previsão contida no art. 11 da Lei 6.606/89 e no art. 14 da Lei 13.296/08, que determinam:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do

pagamento do tributo no exercício."

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

De fato, com a apreensão do veículo a parte autora ficou despojada da posse sobre o bem, faltando o fato gerador a legitimar a cobrança dos débitos impugnados.

A Jurisprudência também já se posicionou sobre idêntica questão, adotando entendimento contrário à ré, como se extrai dos seguintes julgamentos:

"APELAÇÃO CÍVEL - Veículo apreendido em virtude de ilícito criminal - Comprovação do perdimento do bem em virtude de sentença penal condenatória - Descaracterização do domínio ou posse do veículo - Cobrança de IPVA relativo a exercício posterior ao do evento - Hipótese de dispensa do pagamento do tributo - Inteligência do artigo 11 da Lei nº 6.606/89 e artigo 14 da Lei nº 13.296/08 - Precedentes. Danos morais - Certidão da Dívida Ativa levada a protesto e inscrição no SCPC - Abuso caracterizado Dano decorrente do próprio fato - Indenização fixada em R\$ 3.000,00 - Adequação - Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora - Termo inicial que deve observar a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recursos de apelações desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido." (Apelação / Reexame Necessário nº 0001792-26.2015.8.26.0531; Rel.: Maria Olívia Alves; 6ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/06/2017)

"INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS - VEÍCULO ALIENADO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL - A apreensão do veículo e posterior decretação de perdimento do bem em sentença criminal condenatória exime o adquirente do bem da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o veículo - Débitos inexigíveis - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda não provido." (Apelação nº 0010007-27.2013.8.26.0477; Rel.: Leonel Costa; 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/03/2016)

"APELAÇÃO - IPVA - INEXIGIBILIDADE - - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos exercícios de 2003 a 2013 - Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pela parte autora quanto à apreensão do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade da autora em relação aos débitos a partir do exercício de 2015, o que leva também ao cancelamento dos protestos e/ou outras inscrições em órgãos de inadimplentes.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo de placas ESB 2056 a partir de sua apreensão, que ocorreu em 10 de julho de 2014, desvinculando-se, por conseguinte, os débitos de IPVA advindos da propriedade desse bem após a mencionada data.

Confirmo os termos da tutela antecipada.

Custas e honorários indevidos, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA